

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1243/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางฮั่วตี้ แซ่จิว

ผู้ร้อง

นายเกียงจ้วน แซ่เอ็ง กับพวก

จำเลย

นายอภินันท์ สมวงศ์ใหญ่ ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า ผู้ร้องได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 57 แผ่นที่ 2)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามโฉนดเลขที่ 31495 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครพร้อมบ้านเลขที่ 284/1 เพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าทรัพย์ที่ยึดไว้ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว โจทก์ไม่มีสิทธินำยึดขอให้ถอนการยึดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องวางเงินประกันสำหรับความเสียหายที่โจทก์อาจได้รับเนื่องจากเหตุเนื่องเข้าในการบังคับคดีจำนวน 10,000 บาท ผู้ร้องได้นำเงินมาวางต่อศาลแล้ว และต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องวางเงินประกันเพิ่มอีก 10,000 บาท ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ แต่ผู้ร้องมิได้นำเงินประกันมาวางเพิ่มภายในกำหนดเวลา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 45)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายผู้ร้องยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 51) โดยไปแต่งตั้งทนายระบุให้ทนายมีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ